

设备租赁合同

出租方(甲方):

出租方: 深圳中达机械设备有限公司
统一社会信用代码: 91440300MA5H6EFY6N
联系人: 刘代才, 15817499947

承租方(乙方):

承租方: 罗凌云
身份证号: 513022199912154355
电话: 16666813258

本合同于 2023年08月27日 签署, 根据《中华人民共和国民法典》等合同相关的法律法规, 本着平等、自愿的原则, 经出租方与承租方协商一致, 共同签订本设备租赁合同, 租赁设备为高空作业车、升降机、吊篮、脚手架等, 具体设备类型见商务条款。本合同由通用条款、商务条款及相关附件(如:《设备交接单》、《设备配件价格表》等)组成, 如各部分条款有冲突, 遵循附件优先, 商务条款其次, 通用条款最后的优先级顺序执行。

第一部分 商务条款

设备信息			租金信息			费用信息			备注
设备类型	高度(米)	预租数量(台)	预估租期	日租价格元/(台*日)	月租价格元/(台*月)	往返运费(元/台)	设备押金(元/台)	其他费用(元/台)	
剪叉式	12	1	3天	200		600			

预估合同总金额: 1200 元, 其中运费 600 元, 押金 0 元。

项目名称	前海大厦东广场		
交付及使用地点			
设备用途	批灰	预计进场日期	
结算与支付	1、出租方出具的结算单以合同约定的结算方式、设备单价、运费、押金等信息, 根据《设备交接单》实际记载的设备型号、数量、价格和租期据实计算。本合同约定“月租价格”以及租期按____自然月____计算。 2、承租方应按 <u>结算单支付</u> 结算款项 (以出租方出具的结算单为准), 承租方应在出租方出具结算单后即时支付。 3、承租方需在合同签订后一日内支付预付款____0____元。		
税票约定	1、合同约定的所有价格均为____含____税价, 如需发票则另行支付____/____% 的税点金额。 2、出租方可提供增值税 ____/____ 发票, 票面税率为____/____ %		
出租方收款账户	账 户 名: 深圳中达机械设备有限公司 开户银行: 农业银行深圳坪地支行 账 号: 41023200040042284		
承租方授权人	除承租方之外, 承租方还授权以下任一人员代为交接设备, 并签署相关的设备交接文件及结算单、对账单等, 视为与承租方同等效力。		
其他约定			

出租方(甲方)签章:

承租方(乙方)签章:

第二部分 通用条款

第一条 租赁设备

1.1 设备的所有权

租赁期间,设备的所有权或经营管理权属于出租方,承租方对设备只有使用权。出租方有权在设备上标识以说明设备的所有权或管理权,承租方在管理设备期间应保证出租方标识的完好。未经出租方书面同意,承租方不得对设备及其配件进行改装、替换,也不得对设备及其配件转租、分租、抵押、质押。

1.2 设备的安全

1.2.1 设备在安装、保管、使用等过程中,必须严格遵守操作手册,安全规范操作机器。如违反规定操作发生涉及承租方或第三人人身或财产损失,出租方均不承担责任,出租方因此遭受的任何损失,均由承租方全额赔偿。

1.2.2 出租方有权检查与租赁合同有关的施工点与仓储点。对于施工点、仓储点存在安全隐患的,承租方应排除安全隐患,承租方不按时排除的,出租方有权收回设备。

1.2.3 承租方承担在租赁期间内发生的设备及其配件的毁损、污损(正常损耗除外)和灭失的风险。在设备发生损毁或灭失时,承租方应及时通知出租方,并按照损毁物或灭失物的赔偿标准进行赔偿。设备整体灭失损毁的,按照出租方原始购置设备价格经折旧后的净值赔偿(设备每满一年折旧5%,折旧后的净值不低于原始购置价值的30%;如承租方没有原始购置证明,可按照当前市场同配置设备的采购价赔偿);配件如有损坏或遗失按合同约定赔偿标准或市场价赔偿。由此产生的租赁费损失,应当由承租方承担。

1.3 设备的用途

承租方承诺,设备只在本合同约定的用途和使用范围内合理使用。设备使用过程中产生的能耗费用如:电能、燃油等由承租方承担。未按约定用途使用造成设备损坏、老化、污损等全部损失,均由承租方全额赔偿。出租方对于施工的质量、工程进度和其他工程事件不承担责任。

1.4 设备的转场

未经出租方事前书面同意,承租方不得擅自变更作业地点。经过出租方书面同意,承租方可以对设备进行转场,但转场期间所产生的任何费用及设备灭失、损毁的风险均由承租方承担。

第二条 设备的进场与退场

2.1 设备的交付及验收

2.1.1 双方在约定的交付日之前5日内协商确定具体的交付日期,以便出租方组织运力。如因不可抗力、政府行为或非出租方可能控制因素等情况而造成设备延迟交付的,出租方不承担违约责任。

2.1.2 双方约定的“预付款、押金”到账后(如有的话),出租方安排首批次设备的交付。涉及设备分批、分次交付的,承租方应于每批、每次设备交付前按本合同约定及时、足额向出租方支付相应款项。若承租方未按约定支付,出租方有权拒绝交付剩余设备,造成的损失由承租方承担。

2.1.3 由出租方负责设备运输,在约定交付地办理交付及验收。交付验收完毕,双方代表在《设备交接单》上签字,确认设备交付的日期。如租用多台设备,同时进场的设备需同时退场,如分多次退场,增加的运费由承租方另付。

2.1.4 甲乙双方合同签订后,若出租方已将设备装车或发车,因承租方临时取消订单或改变设备租赁时间,需照常向出租方支付相应的往返运费及当日租金,并全额承担由此带来的所有损失。

2.2 设备的归还及验收

2.2.1 承租方需要归还设备时,应提前3日通知出租方。双方人员须共同参加设备归还验收过程,对设备的情况确认后,由双方代表在《设备交接单》上签字确认。办理归还手续时,若承租方拒绝或者拖延履行签字手续,经出租方在《设备交接单》上注明,即视为承租方认同该确认单上记载的全部事项。

2.2.2 除了合理的磨损外,归还的设备应与交付时的状况一致,工作状况良好、外观完好、整洁,标志、标识完整、无污损,配件齐全,若发现设备存在非出租方原因造成的故障、损坏、污损、配件缺失等情形,承租方应当承担设备的清洁、维修赔偿费用,必要时应当予以更换。对于设备的维修赔偿,依照合同约定的赔偿标准或设备原厂家的维修报价进行赔偿。

2.2.3 如超过预计租期后,承租方未提前通知出租方退场的,默认为承租方要求续租,合同自动延续,合同延续期间,如承租方需要提前退租,需提前3日告知出租方。租赁期内,如承租方未及时支付租金,出租方有权不通知承租方的情况下立即到施工现场关停及收回设备。

2.2.4 承租方承担设备交付及归还过程中涉及的公路运输费用,以本合同约定的价格为准,并委托出租方安排运输。在交付和归还过程中,承租方有义务配合出租方完成设备的交接,包括但不限于设备在使用场地内的周转,楼层间的吊装及转运、上下台阶、经过大理石、瓷砖、木地板、塑胶等易损地面、进入狭窄地形、顺利通过障碍路段或封闭空间等情况。

2.2.5 因油漆、涂料、水泥、防腐材料等引起设备外表覆盖的,出租方有权根据外观污损等级收取清洁费。根据1-3级污损度(轻度/中度/重度),电动剪叉车的清洁费分别400/600/800元/台,柴油剪叉车的设备清洁费分别为600/800/1000元/台,臂式车清洁费分别为800/1000/1200元/台。如导致设备30%以上的面积粘附油漆、防火涂料、水泥、砂粒等杂物,承租方需赔偿5000元/台的翻新费。

2.2.6 租赁期间造成设备零部件丢失或损坏，需由承租方负责赔偿全部维修及设备停工费用，包括但不限于：零部件采购费、维修费、设备停工损失费等。配件赔偿价格以设备生产厂家报价和合同附件《设备配件价格表》（二者择高者）为准。

第三条 结算原则

3.1 实际租赁期大于等于一个月的，结算采用月租单价乘以实际租期。不满整月的部分，则按实际天数乘以日租单价计算，日租单价以合同约定为准，如未约定则按月租单价除以 30 为准。

3.2 实际租赁期小于一个月的，按实际租赁天数乘以合同约定的日租单价计算。如合同仅约定了月租单价而未约定日租单价，则按一个月计算。

3.3 承租方应当在出租方出具结算单的 3 日内完成结算单签署，若承租方拒绝签署或者逾期未签署，则视为承租方认同结算单。

3.4 如在合同中约定押金，承租方应当按本合同约定的方式及时、足额向出租方支付，租赁期内，押金不能抵扣租金和运费。在出租方收回设备时如发现设备有损毁或不正常的损耗，出租方有权从押金中扣取所需的修复费用直至修复完毕，如仍有余额，余额无息退还承租方或抵扣租金；如余额不足，承租方仍需负责赔偿。如收回时，设备完好，附件齐全，所有租金及相关费用已付清，则出租方在 5 个工作日内将押金不计利息退还承租方。

3.5 设备租期连续计算，不受天气、疫情、封控、施工停工、施工现场封闭或进出通道阻碍、不可抗力等非出租方原因影响。

第四条 双方的权利和义务

4.1 承租方自备合格操作人员，出租方提供安全培训服务。如需要出租方提供操作人员的，费用另行计算。

4.2 承租方负责现场的安全管理，并有义务按照相关法律法规购买操作人员的人身意外保险和项目意外保险，施工中应严格按照“安全操作规范”进行，对于违章操作应立即制止，如因承租方监管不善或违规操作设备导致出租方及任何第三人造成人身或财产损失的，承租方应承担赔偿责任。

4.3 承租方应保持租赁设备原有的设备、颜色、外观、结构及功能，否则应负恢复原状、赔偿损失的责任。

4.4 承租方未经出租方同意的情况下不得更换或拆卸租赁设备的任何零部件，承租方擅自拆卸租赁设备的，由此引起的所有安全事故由承租方自行承担责任，对出租方及任何第三人造成人身或财产损失的，承租方应当承担赔偿责任。

4.5 出租方负责设备的定期保养和维修。设备如果发生故障，承租方应立即通知出租方，出租方应立即组织人员进行抢修。

第五条 违约责任

5.1 承租方若违反本合同之约定，出租方有权立即关停或收回设备，并有权视情况解除合同，且无需向承租方承担任何违约责任，同时有权要求承租方支付合同总欠款额的 20% 作为合同违约金。

5.2 若承租方未能在本合同约定的期限内向出租方支付合同款，若逾期超过 7 日，则每迟付一日，应按迟付金额的 5‰ 向出租方支付逾期罚息。若设备尚未交付完毕，出租方有权拒绝向承租方交付剩余设备。

5.3 承租方在租赁期间，如不履行本合同条款或不依约按时缴付租赁费，出租方有权停机或者收回所有出租设备，承租方需承担由此而增加的费用及损失。

5.4 若因承租方的失联、跑路、纠纷等任何原因导致设备被第三方扣押或使用，出租方有权在不经承租方同意的情况下，进入设备所处场地立即收回设备。

第六条 解决合同争议办法

6.1 有关本合同的争议，合同双方应通过友好协商解决。协商不能解决时，任何一方当事人均可向出租方注册所在地人民法院提起诉讼。

6.2 任何一方违约，守约方向违约方主张权利所产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产或证据保全费、财产保全担保费、律师代理费、差旅费、误工费、评估费、公证费、拍卖费、催收费用、调查取证费、鉴定费等）由违约方承担，律师代理费以“起诉金额”为基数，以出租方所在地的律师收费规定为标准计算。

6.3 本合同经双方签署后立即生效，支持电子签署或签章签署均可，扫描件及复印件具有同等法律效力。

附件《设备配件价格表》

星邦/鼎力/中联/徐工/临工/柳工/三一等国产剪叉车常用配件价格表				JLG/吉尼/欧力胜等进口剪叉车常用配件价格表				星邦/鼎力/中联/徐工/临工/柳工/三一等国产臂车常用配件价格表			
序号	配件名称	单位	单价（元）	序号	配件名称	单位	单价（元）	序号	配件名称	单位	单价（元）
1	护栏插销	个	35	1	铅酸电池	个	3976	1	边门	个	8161
2	充电线	条	80	2	行程开关	个	85	2	拨钮开关	个	296
3	钥匙	把	20	3	倾斜传感器	个	1090	3	手柄	个	2100
4	总电源开关	个	310	4	充电器	个	4660	4	栏筐总成	套	8000
5	下平台急停开关	个	131	5	控制器	个	4096	5	星邦 15J 轮胎	条	4000
6	上平台急停开关	个	497	6	电源总开关	个	366	6	星邦 22J 轮胎	条	8000
7	上平台控制面板贴纸	张	110	7	继电器	个	66	7	星邦 28J 轮胎	条	10000
8	下平台升降开关	个	105	8	钥匙开关	个	250	8	星邦 32J 轮胎	条	12000
9	钥匙开关总成	套	331	9	下控升降钮子开关	个	46	9	鼎力 28RT 轮胎	条	10000
10	小时表显示器	个	190	10	上控制盒总成	个	10000	10	油嘴总成	根	3200
11	上操作手柄	套	3000	11	操作手柄	个	6500	11	油嘴清洗	根	1200
12	上操作手柄铁架	个	238	12	喇叭钮子开关	个	116	12	油泵总成	个	34000
13	平台频闪灯	个	125	13	功能选择钮子开关	个	164	13	启动电池	个	6957
14	充电器	个	3230	14	上控急停开关头	个	179	14	应急电池	个	4077
15	上平台手柄连接线插	个	230	15	上控急停开关接触器	个	57	15	钥匙开关	个	465
16	脚踏板	个	180	16	航空插头公头	个	387	16	坦克链支架	节	1000
17	上平台手柄连接线	条	1090	17	航空插头母头	个	461	17	钥匙	个	50
18	闷盖	个	40	18	闪光灯	个	425	18	清洁费	台	500~1000
19	栏杆	根	650	19	油箱盖	个	287	19	钣金费	台	500~5000
20	频闪灯	个	112	20	紧急拉绳	个	730				
21	门锁	套	35	21	钥匙	个	18	吉尼臂车常用配件价格表			
22	轮胎	个	1100	22	轮胎	个	1399	序号	配件名称	单位	单价（元）
23	断电开关	个	180	23	手柄罩	个	61	1	边门	个	12150
24	手柄接头插针	个	15	24	护栏	根	1490	2	拨钮开关	个	296
25	充电三角插头	个	18	25	充电三角插头	个	18	3	启动马达	个	4900
26	紧急拉绳	个	520	26	GPS	个	720	4	手柄	个	2100
27	铅酸电池	个	2150	27	充电保护器	个	156	5	栏筐总成	套	9000
28	锂电池	组	18000	28	锂电池	组	25000	6	Z45 轮胎	条	6000
29	钣金费	台	300~5000	29	钣金费	台	300~5000	7	S65 轮胎	条	8000
JLG 臂车常用配件价格表								8	S85 轮胎	条	10000
序号	配件名称	单位	单价（元）	序号	配件名称	单位	单价（元）	9	S125 轮胎	条	12000
1	闪光灯	个	561	19	主臂油缸	个	13084	10	油嘴总成	根	3200
2	急停开关	个	179	20	主臂油缸密封圈	套	1162	11	油嘴清洗	根	1200
3	钥匙开关底座	个	92	21	大臂油缸	个	11327	12	油泵总成	个	34000
4	急停开关底座	个	57	22	大臂油缸密封圈	套	1155	13	水箱	个	11521
5	钥匙开关头	个	228	23	从动调平油缸	个	6645	14	启动电池	个	6957
6	保险	个	199	24	从动调平油缸密封圈	套	1014	15	应急电池	个	4077
7	上控制电路板	个	14297	25	主动调平油缸	个	7391	16	钥匙开关	个	465
8	钮子开关	个	262	26	主动调平油缸密封圈	套	1247	17	Z45 坦克链	节	314
9	下控制箱显示器	个	10036	27	伸缩臂油缸	个	11997	18	S65 坦克链	节	3519
10	柴油箱盖	个	465	28	手柄	个	4616	19	S85 坦克链	节	3519
11	柴油箱钥匙	个	40	29	皮带	个	394	20	S125 坦克链	节	1587
12	油位显示器	个	683	30	脚踏开关	个	1132	21	S65 铝槽	根	6474
13	塔台旋转马达	个	2692	31	启动电池	个	1299	22	S85 铝槽	根	8205
14	转向油缸	个	6219	32	启动马达	个	5703	23	S125 铝槽	根	13411
15	转向油缸密封圈	套	1729	33	发电机	个	10125	24	45/65 称重传感器	个	2424
16	小臂油缸	个	9931	34	轮胎	个	23360	25	85/125 称重传感器	个	6461
17	小臂油缸密封圈	套	999	35	清洁费	台	500~1000	26	清洁费	台	500~1000
18	称重传感器	个	14759	36	钣金费	台	500~5000	27	钣金费	台	500~5000